



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 במרץ 2024

1728

א' באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד
בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד-2024 714

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד-2024

הארכת תוקף

1. בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024¹, בסעיף 1, במקום "י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024)" יבוא "י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024)".

ד ב ר י ה ס ב ר

בוצעו הפשעים, כאשר חלק מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לצורך איסוף ראיות, ומאז מתנהלת החקירה במקביל ללחימה ולקרבות עזים בשטח עזה וכן תחת התקפות רביזריות, בעיקר באמצעות ירי מרחוק, שמופנות כלפי שטח המדינה.

בהינתן היקף העצורים ומורכבות החקירה כמפורט לעיל, צפויה החקירה הפלילית לארוך עוד פרק זמן ממושך. לצורך כך, הוקם במשטרת ישראל צוות חקירה ארצי מיוחד, אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

כמו כן התווסף מספר לא מבוטל של מעצרים במסגרת אירועי הלחימה בחבל עזה הנמשכים גם בימים אלה. הלחימה הנמשכת, החקירה המורכבת בכללותה וכן הצורך בברור בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם כמו גם בקידום החקירה, מציבים בפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. בשים לב למורכבות הרבה כאמור, ברור מעבר לכל ספק כי סדרי הדין הקבועים היום בחוק המעצרים לעניין החוקת עצורים בטרם הגשת כתב אישום נגדם, שנועדו לחקירות פליליות ממוקדות ותחומות, אינם מתאימים לנסיבות ההמוניות ויוצאות הדופן של המלחמה, ונדרש הסדר חוקי אחר בנושא.

לנוכח האמור והדחיפות המיוחדת לקביעת הסדרים בנושא הארכת המעצרים של אותם עצורים, ביום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023) הותקנו תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – התקנות או תקנות שעת החירום), אשר שינו את התקופות המפורטות בסעיף 17(א), (ב) ו-1(ד) לחוק המעצרים, ככל שאלה חלות על "עצור" כפי שהוא מוגדר בתקנות. תקנות שעת החירום הותקנו לתקופה של שלושה חודשים, וזאת בשים לב לסעיף 39(ו) לחוקיסוד: הממשלה, הקובע כי "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק".

במקביל להתקנת התקנות לשעת חירום החלו לפעול גורמי המקצוע במשרדי הממשלה לגיבוש הסדר בחוק אשר ייתן מענה למכלול הצרכים המיוחדים הנדרשים לחקירה והעמדה לדין של אותם עצורים.

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באזרחים אזרחים וחייילים, במקביל לשיגור של אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים וחייילים ישראלים ופצעו אלפים, ולמעלה מ-200 אזרחים וחייילים נחטפו לשטח רצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון באותו יום על מצב מיוחד בעורף מכוח סמכותו לפי סעיף 9(גב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהתאם לסעיף 9(א)(5) לחוק האמור, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו הוארכה מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, וכעת היא בתוקף עד יום ל' באדר א' התשפ"ד (10 במרץ 2024).

ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) הודיע הקבינט המדיני-ביטחוני כי הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוקיסוד: הממשלה. בהתאם להכרזה אירועי מלחמת "חרבות ברזל" החלו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 בבוקר.

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כפי שאלה מוגדרות בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור היא מורכבת וחריגה, ולה מאפיינים ייחודיים שטרם נודעו כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך המלחמה; היא נסובה סביב עשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; היקף גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים הוא עצום – בהם אלפי פצועים המצויים במצב פיזי או נפשי קשה, שמקשה על גביית העדויות; היקף הראיות הוא עצום; החקירה התנהלה בתחילתה תוך כדי לחימה קשה באזורים שבהם

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 500.

דברי הסבר

במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר בלא צו, לתקופה העולה על 90 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה. רק לכשיסתיימו כל הליכי החקירה כהגדרתם האמורה, ישוחרר העצור, אלא אם כן התובע הגיש הצהרה על הגשת כתב אישום. מכיוון שברור כבר כעת כי באירוע בסדר גודל זה, בשל החקירה העצומה, יידרש זמן רב להכנת כתב אישום, נקבע כי אם הוגשה הצהרה כי יש כוונה להגיש כתב אישום, יוארך המעצר עד לסוף תקופת תוקפן של תקנות אלה כפי שהוארכו בחוק, עוד קובע החוק כי לא יחולו על עצור לפיו הוראות סעיפים 59 ו-62 לחוק המעצרים, וכי לא יחולו על עצור שהוא קטין הוראות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, בדבר תקופות מעצר קצרות יותר, וכן לא תחול ההוראה שבסעיף 47 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.

מכיוון שטרם הסתיימו הדיונים הפנים-ממשלתיים לצורך הנחת הצעת חוק ממשלתית על שולחן הכנסת, בדבר ההסדרים הנדרשים שיתוו את סדרי הדין לצורך חקירה והעמדה לדין של המחבלים העצורים, עולה הצורך בהארכה נוספת של תקנות שעת החירום במסגרת הארכת תוקף החוק, לתקופה שתותיר זמן לקידום הסדר במהלך כנס הקיץ של הכנסת, כל זאת בכפוף לצורכי גופי האכיפה.

סעיף 1 לנוכח האמור בחלק הכללי ולנוכח מועד פקיעת התקנות הקרב בהתאם לסעיף 1 לחוק, מוצע לתקן את סעיף 1 כך שתוקף התקנות יוארך עד ליום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024). יובהר כי מדובר בהארכה של 90 ימים המאפשרת שתי הארכות מעצר של 45 ימים, בהתאם לאמור בחוק.

לפיכך, ובשל הצורך הביטחוני והחקירתי בהמשך הארכת מעצרים של העצורים האמורים, קידמה הממשלה הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת החירום, תוך כדי התאמתן. הצעת החוק הממשלתית כללה הארכת תוקף של התקנות לשעת חירום עד למועד כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024). עם זאת, בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת הוחלט על אישור, בשלב זה, של הארכת תוקפן עד יום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024) בלבד.

בהתאם לכך, ביום כ"ו בשבט התשפ"ד (5 בפברואר 2024) נכנס לתוקף חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק), אשר האריך את תקנות שעת החירום תוך תיקונן עד למועד האמור.

בהתאם להסדר בחוק מוגדר "עצור" כחשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה. פעולות האיבה מוגדרות כפעולות האיבה שהתרחשו מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), ופעולות המלחמה מוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). עוד מגדיר החוק "הליכי חקירה" במובן רחב, כחקירת פעולות האיבה בכללותן, נגד כלל העצורים והמעורבים בגין אירועים אלה, לרבות חקירת שלבי התכנון וההיערכות שקדמו לביצוע המעשים, וקובע כי לגבי עצור כהגדרתו בחוק, יקראו את חוק המעצרים כך שעל מי שנכנס בתחולת החוק ונעצר על ידי בית המשפט יחולו תקופות מעצר ארוכות יותר, בנות 45 ימים כל אחת. נוסף על כך, התקנות תוקנו בחוק כך ששופט רשאי להורות על תקופת מעצר קצרה מהתקופה האמורה, מטעמים שיירשמו. כמו כן נקבע בתקנות כי לא יוחזק חשוד

